那現在幾班?

教育局善化國中吳校長旭泰：

現在 18 班。更正，我上任的時候應該是 20 班，現在是 18 班。

陳議員昆和：

你上任的時候是 20 班，那現在是 18 班，但是善化的人口不是在增加嗎?

教育局善化國中吳校長旭泰：

報告議座，學生數是有增加的。

陳議員昆和：

學生數有增加?善化現在是人口急遽增加的地方，怎麼會減班?那現在善化國中有幾位老師?

教育局善化國中吳校長旭泰：

編制上是 42 位老師。

陳議員昆和：

所以在 109 年的時候，行政處分了 20 多位老師?

教育局善化國中吳校長旭泰：

報告議座不是，是 20 個案件。

陳議員昆和：

是 20 個案件，那至少有 20 個人次?

教育局善化國中吳校長旭泰：

是，人次。

陳議員昆和：

善化國中光忙著跟老師打官司就好，敗訴後決定上訴。局長，這個學校老師忙著跑法院進行官司訴訟，如果提告的話，那是老師本身的權益；但現在是行政處分後去提告的話，那就是我們學校啓動行政資源在進行，他是維護他的權益。這個學校的老師忙著進行官司訴訟，局長，我記得你在議事廳中曾經說過，善化國中在教育局遴選吳校長到任後，已經步上軌道，但為什麼現在是減班的?麻豆人口數是急遽增加的地方，善化國中在教育局的指導下是否有進步?你認為是否有進步?

教育局鄭局長新輝：

善化國中相較於之前，目前的氛圍基本上比較好的。

陳議員昆和：

氛圍有進步?所以忙著打官司是氛圍有進步?你看老師為維護權益忙著打官司，我也曾經當過律師，打官司是我吃飯的傢伙。但是你要了解一個人在打官司的時候是心神不寧的，我在民國 81 年至 87 年身為律師時，還沒有讓我當事人的官司打到最高法院，都在臺灣高等法院的時候就和解了，你們教育人員很愛打官司，我今天若是沒有質詢完，我在總質詢的時候還會再質詢，校長還有涉嫌詐欺，現在校長資格已經撤銷了。吳校長，有一位柳老師……

主席：(蔡議員宗豪)

請王宣貿議員第三輪次發言。

王議員宣貿：

謝謝主席。那這一個議題，感謝剛剛局長說已經交辦了，若是不足 40 班的話，你

們會將幼幼班納入考量。

教育局鄭局長新輝：

對，幼兒班其實應該要納入國小一起來計算，才是合理的，因為那個也是一個班，也是要護士來照顧的，我們再來爭取。

王議員宣貿：

好，這點謝謝局長，那我們一起來爭取。局長請坐，後面的部分就請相關的科長回答。再來就是月津國小，月津國小在之前地震的時候，非常感謝很多議員還有副局長都親自來到這邊，當時我們的北棟正在發包，那現在好像已經發包出去了，再來是南棟的部分，南棟的部分現在的狀況是已經在設計規劃了嗎?

教育局永續校園科簡科長文達：

跟議座報告，我們中棟跟南棟的部分都有提送災損，目前災害準備金已經有同意我們動支……

王議員宣貿：

是中央的嗎?

教育局永續校園科簡科長文達：

中棟跟南棟都有規劃設計費下來了。

王議員宣貿：

好。再來，當時我們去勘查的時候，你有提到組合屋的部分，那現在組合屋的狀況如何?

教育局永續校園科簡科長文達：

組合屋的部分我們已經有調派 7 間組合屋，也在前天核定給月津國小，那月津國小目前在做招標的作業，預計工期會在 2 個月內可以搭起來。

王議員宣貿：

2 個月內，因為這 3 棟大概都要重蓋了，所以我們教室要怎麼運用，我認為要好好的來做規劃。再來是校園設施的部分，在上個會期我剛好去參加新進國小活動，他們的地磚會滑所以我們也有探討過，我不確定現在經費運作得如何?可能還要再請你追查。那這個是我前陣子去參加東山國小活動，剛好看到這種之前的水溝蓋，若是不小心踢到的話，小朋友可能就會跌倒，或者是說我們還有多少這種洗手台下面是這樣子的，可能會有東西不小心跑進去等等，會影響到校園小朋友行走的安全，這部分我們可能也要努力，那這一部分我也有拜託校長協助提案到局內，當然這部分的經費再拜託教育局。再來就是看看有沒有其他學校也有這樣的問題，會讓小朋友在走廊走的時候，可能會遇到這種類似的水溝，都要一起來探討看看，那以上這部分跟局裡建議，謝謝科長，教育局辛苦了。

再來，這是秘書處這邊，我請副處長來做個回答，副座，其實我在上一次就有提到聖誕點燈的這棵樹已經看了十年了都一樣，我相信有經費上的考量，我們不一定要換樹，樹只是一個感覺，但是我覺得未來我們怎麼樣讓整個氛圍更好?或許是用投影等等之類的，我覺得可以好好的來想看看。那另外市集的部分，其實辦得很好，但是我在觀光旅遊局的那時候也有跟他們提到，當時他們正在對面辦魚頭君的展覽，那你們之間要怎麼做搭配，因為我一直覺得臺南市政府就是整體的，對於我們一般民眾就是整體的，但是我們各局處卻是各局處在運行，假設我們在辦這個活動的時候，未來是不是有機會跟觀

光旅遊局合作，一起辦得更加盛大，我相信不管是在市政府前面或者是在綠都心裡面，做這樣結合的時候，我相信是會有雙乘效應的，大家就會覺得臺南市政府做得好，而不會是說秘書處做得好、觀光旅遊局做得好，這樣可不可以?

秘書處劉副處長啓崇：

謝謝議員的指正，這幾年來民治市政中心的聖誕節點燈活動，在大家的支持下辦得還算是成功。

王議員宣貿：

每一年大家知道這邊會有點燈活動，大家都會來參加。

秘書處劉副處長啓崇：

議員剛剛提到有關市集的結合或是點燈方式的調整，我們內部再來檢討，希望在議員的繼續支持下，能夠辦得更好。

王議員宣貿：

好，謝謝，大家辛苦了。

主席：(蔡議員宗豪)

接下來請穎艾達利議員第四輪次發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。教育局，鄭局長剛剛宣貿議員有提到一個事情，就是幼兒班班級數的問題，又是一個神秘數字就是 40，跟我們上午講的那個事情一樣，又是 40，營養師認定那個部分也是 40，麻煩你幫我看一下，現在教育相關法規跟體質裡面，到底有多少是以這個 40 班來做一個基礎線的，麻煩查一下。我們來探究看看到底當時教育政策裡面為什麼會有那麼多用 40 班?這個脈絡我們把它找出來，我們看看能不能慢慢來改善，因為如果沒有辦法搞清楚這個脈絡為什麼是用 40 來講的話，好不好?這部分可能就要麻煩一下。

教育局鄭局長新輝：

是，因為都是中央的法規，我們將它找出來。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

對，所以要去找，一定會有它的道理，因為以前班級的學生數跟現在是不一樣的，我們找出一個可以更快說服中央改變的邏輯。

再來要跟你講的就是，第一個是職務交接疏漏的這個部分，我想包含施余興望 Tjakumay Tagaw 議員也有提到，我們兩個都一樣，我們剛剛也交換了，就是有很多相關的案子，如果一間學校裡面某一個老師負責特定的項目，結果可能因為他請長假、退休、離職、調任，結果變成他原來的業務內容沒有完整的去做交接，那對於學生來講，就會有很多影響，包含比方說像原住民相關的政策或特別的補助金或者是獎勵金等等。因為如果是單純臺南市一般的獎助學金，又或者是過去也有發生過很多次要去報名參加族語競賽考試，以及認證等等的，但是沒有人去辦，結果搞得學生權益很顯然就會受損，那我知道這件事情其實教育局在校長會議的時候也常常會去提醒，沒有錯，可是為什麼一再、一再、一再的發生，局長，有沒有改善的方式?

教育局鄭局長新輝：

就只能不斷、不斷的來提醒。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

就是這樣，我們就只能不斷、不斷、不斷的講，我們講不進去他的 DNA，我們就講到他的耳朵聾，好不好?讓他一定要記得這件事情，所以一定要講，不要忘記。既然我們都知道他會忘記，那我們就講，只能這樣了，好不好?這也不能怪他。

再來第二個，分工交集錯開是什麼意思?因為就像你剛剛講的，本來過去體育處是在教育局之下，所以學校的教育跟體育事業其實是在一起的，可是現在有一個體育局，那我實在搞不懂你們到底怎麼分工的，我們常常在講要把學生接下來，要接住孩子，可是誰來接住老師?今天我就挑明了講，某間學校或是某幾間學校有發生所謂運動教練管教爭議事宜，結果我們發現不管體育局也好或者教育局也好，沒有人去協助我們的教練，好像兩方都把我們的教練當成是教育服務業的一部分，一切以客為尊，客人講的都是對的，完全沒有道理!完全沒有道理!我們為什麼不能給這些教練、這些老師多一點協助呢?

就像剛剛善化國中的案子一樣，我其實聽到那麼多人說了之後，我還是覺得很奇怪，為什麼沒有人站在老師的立場去幫老師們設想?今天他會去當主任、會去當校長，前提也是他之前是老師，好不好?局長，像這種為了整個教育，也許大家管理管教的方式會不一樣，但是在現在的教育服務業之下，各種關於管理甚至體罰等等對待的制度越來越嚴格，所以真的很多時候老師就可能莫名其妙的中招，那這個部分局端會給老師、會給教練怎麼樣的協助嗎?

教育局鄭局長新輝：

跟議座報告，因為法令規定，所以不能體罰，這個已經是法定的，所以管教的確需要隨時提升自己的專業，包括運動教練再也不能用過去的方式動不動就給孩子做體罰性的教練，我想這個部分的確是需要與時俱進，那當然正向管教怎麼樣來強化他們的技巧……

Ingay Tali 穎艾達利議員：

那就要提供更多正向管教的技巧給這些教練跟老師。

教育局鄭局長新輝：

對，我們可以來努力是不是把這個部分一併納入。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

時間不多了，最後一項，一直在講第二外語的學校資源等等，可是這個圖片的背景是哪邊，可能局長也看出來了，瑞豐國小老案子，你自己說要協助瑞豐國小做外籍老師的，結果到現在沒有聽到任何的進度，局長，這部分你欠我一個交代。

主席：(蔡議員宗豪)

局長要回答嗎?

好，盧崑福議員第二輪次發言。

盧議員崑福：

局長，我剛剛聽到陳昆和議員講到善化國中告老師 20 人次，那提告了之後，這些老師能對教育用心?你認為呢?

教育局鄭局長新輝：

其實善化國中是有它的歷史背景。

盧議員崑福：

你認為這樣是對的還是錯的?這應該是你主導的，校長應該不敢這個樣子，這個部分我比較不了解，請給陳昆和議員聲音。

教育局鄭局長新輝：

我只是不想在議事堂上談。

盧議員崑福：

你不想，但是人家想，我跟你說如果你們輸了的話，說不定家長會反過來告你們，社會上不知道什麼叫做和解嗎?

教育局鄭局長新輝：

我尊重每一個人。

盧議員崑福：

哪有學校在告老師的?那你們提告後，老師能有心在教育學生上嗎?

教育局鄭局長新輝：

學校是處分老師。

盧議員崑福：

請給陳昆和議員聲音。

陳議員昆和：

感謝，局長，我本來要繼續講的，我一件一件詢問，柳老師目前是不是申請留職停薪出國進修?

教育局善化國中吳校長旭泰：

報告議座，是。

陳議員昆和：

她的進修文件及相關程序都是合法的嗎?

教育局善化國中吳校長旭泰：

當初審核的時候都合法。

陳議員昆和：

誰審的?

教育局善化國中吳校長旭泰：

校內審的。

陳議員昆和：

你審的?

教育局善化國中吳校長旭泰：

人事單位跟我。

陳議員昆和：

有沒有送教育局?

教育局善化國中吳校長旭泰：

報告，有送教育局備查。

陳議員昆和：

好。所以都沒有違反教師法?也沒有違反臺南市有關的進修規定?

教育局善化國中吳校長旭泰：

是。

陳議員昆和：

因為這是我接受人家檢舉的，所以目前學校處理的情形就是准予出國進修?

教育局善化國中吳校長旭泰：

去年准予今年進修。

陳議員昆和：

局長，柳老師是不是你的學生?

教育局鄭局長新輝：

上過我的課，但不是我指導的。

陳議員昆和：

上過你的課，所以不是你的學生?我在外面聽說她是你的學生，

教育局鄭局長新輝：

那是有人故意在打擊我。

陳議員昆和：

請你回答我就好，是不是在你的任內調任到善化國中擔任輔導室主任?

教育局鄭局長新輝：

年代我要再查一下。

陳議員昆和：

局長，我跟你說，外面傳言臺南市的主任調動甚至是校長，都已經內定好了。

教育局鄭局長新輝：

這是外面在傳的。

陳議員昆和：

外面傳的嗎?這位柳老師是去善化國中幫忙，所以原來是20班，現在變成18班。

主席：(蔡議員宗豪)

請盧崑福議員發言。

盧議員崑福：

局長，如果告輸了之後，我要聽你的看法，如果學校告老師輸了之後，你認為你要負什麼責任?

教育局鄭局長新輝：

不是學校告老師，是老師提出行政訴訟來解除學校對他的行政處分，學校沒有告他。

盧議員崑福：

學校沒有告他嗎?

教育局鄭局長新輝：

學校沒有告他。

盧議員崑福：

那行政訴訟為什麼你們還要請律師?

教育局鄭局長新輝：

因為他提出行政訴訟，那行政訴訟他贏了之後，學校覺得律師的看法認為應該可以再上訴，當然這是學校的意見反應，我們也尊重學校最後的決定，因為每一個人都有權利尋求救濟，這部分我們都尊重，不會是去告老師。

盧議員崑福：

好，你們不會告老師，但是老師覺得被學校處分，所以提出行政訴訟，應該是這個樣子吧?你說的應該是這個樣子，結果他贏了之後，你們現在硬是委託律師提請上訴，

是不是這個樣子?你們有需要跟老師這樣嗎?

教育局鄭局長新輝：

跟議座報告，其實他申訴再申訴，老師都是沒有理由的，他提出行政訴訟，其中有一個案子他贏了，學校還是覺得處分基本上並不是沒有道理的，所以學校才提出上訴，是這個樣子的背景。

盧議員崑福：

我跟你說，因為現在的老師不像以前的年代有那麼大的權力，大家已經很弱勢了，所以有時你們讓一下老師，也不會怎麼樣，而且老師已經告贏了，你們還硬是委託律師進行上訴，我覺得你身為一個局長這是不應該的，沒關係，我的時間一樣給陳昆和議員。

陳議員昆和：

感謝，局長，柳老師的這件事情，你派她去協助善化國中，結果善化國中班級數越來越少。

教育局鄭局長新輝：

跟議座報告，並不是我派她的。

陳議員昆和：

不是你派的?

教育局鄭局長新輝：

是她自己決定要去哪裡的。

陳議員昆和：

是她自己決定的，所以並不是臺南市教育局派出去的?

教育局鄭局長新輝：

不是。

陳議員昆和：

局長，臺南市教育局你主政 5 年，柳老師請你好好地按照程序處理，你不要黑箱作業，我會盯著，所有的處理程序都要讓本席知道。

教育局鄭局長新輝：

我從不會包庇任何我的學生。

陳議員昆和：

你主政的這 5 年來，有多少位老師他們一審都已經勝訴了，你們還是硬告，剛才校長說是他要告的，那告完之後，若是學校敗訴，教育局就算了嗎?法院判決書會這樣判一定是你們沒有理由，那你們還在上訴?一審你們已經敗訴了還上訴，要不要做處分?還是覺得就告他，不聽話就教訓他，老師的意見不一樣的時候，學校有多少個審議委員會?非常多，至少有 4 到 5 個，對於意見不一樣的就教訓，這樣是在辦教育嗎?教育就是允許不同的多元聲音，您是師專基層的教育人員出身的，卻壓制與你們不一樣意見的老師，讓他不敢講話，這就是臺南市的教育嗎?局長，你從哪裡來的?你家住哪裡?

教育局鄭局長新輝：

我們尊重每一個人。

陳議員昆和：

我問你家住哪裡?

教育局鄭局長新輝：

我家住臺南?

陳議員昆和：

你家住臺南，你本來就是臺南市籍的嗎?

教育局鄭局長新輝：

我嫁來臺南。

陳議員昆和：

你是嫁來臺南的女婿，就好好的為我們臺南的教育努力。

教育局鄭局長新輝：

是，我持續努力。

陳議員昆和：

你對整個教育包括校長的遴選，你的意見我們也非常尊重，可是你針對我們的教育人員、針對我們的老師，如果跟你的意見不一樣的時候，你就出手，我的結論我今天不講，我留著總質詢繼續問你。

主席：(蔡議員宗豪)

現在請林燕祝議員發言。

林議員燕祝：

謝謝主席。主席，等一下我問局長的時候，如果我沒有讓他回答，請他不要插話，不然他插話的話，我都不知道他在講什麼。

局長你說蔡育輝議員請你對我溫柔一點，我剛剛以為你叫我對你溫柔一點，所以我聽了很不舒服。剛剛陳昆和議員所講的，你身為教育局長，你的品德操守應該是要為教育做好任何學校發生的案件處理。結果你不是，你是挺人，我從陳昆和議員包括我這個案件，你是挺支持你的校長，挺支持你的老師，那當民眾、家長向我們陳情的時候，你就開始追殺這些吹哨者，這是在辦教育嗎?還有我必須要再說明一下，你一直說我說爛菜吃到孩子的肚子，我還是要重新再聲明一次，我是說為什麼大灣國小長期送這種爛菜，就是因為校長的問題嗎?你為什麼不去查?為什麼這所學校這麼亂?長期廚工不足，在那一天我不是跟有你講嗎?為什麼是這種菜?為什麼筊白筍沒有去殼，還送進廚房沒有退，為什麼沒有退?還有小黃瓜爛掉，為什麼要叫廚工挑?已經人力不足了，為什麼還要叫廚工挑?

局長，你應該針對這些問題看這幾家供應菜的供應商，在我們臺南市到底有多少進入了校園?然後去調查這一些進入校園的部分他們怎麼做處理?大灣國小怎麼做處理?不是嗎?但是你沒有這樣做，你就開始開記者會，你開這個記者會我只能說，你們認為對市長是加分的嗎?還有你又請政風主任陪同你去開調查的結果報告，局長，會長的部分已經是在分局做調查，主任直接說沒有外界的施壓壓力存在，她是檢察官嗎?她是調查站的主任嗎?所以我認為你們整個程序完全沒有去了解，為什麼營養午餐會這樣子長期送爛菜進來?從以前你所說的那是舊照片，那請問新的呢?所以你完全沒有把議員質詢的話聽進去，然後開始修理，所以我只能講議員想護航你，想護航教育局，想護航學校，我都沒有意見，但是證據可以說話，我想這麼長久以來在我的質詢來說，我絕對是會先去調查事情後才來講；但是你不是，你完全是學校給你照片或是教育局的人給你照片，你就開始講這是以前的照片，以前的照片很光榮嗎?以前的照片爛菜到現在還是爛，很光榮嗎?所以我希望你應該要去檢討提供資料給你的人，為什麼要跟你說謊?然後誤導你，

你現在說我被誤導，到底是誰被誤導?我想學校長期廚工不足，不是應該檢討嗎?送爛菜不記點，不是應該檢討嗎?然後沒有扣款，不是要檢討嗎?沒有罰款，不是要檢討嗎?我18秒讓你回答。

教育局鄭局長新輝：

謝謝議座，或許這個互動過程當中，我所接收到的訊息跟您所接收到的訊息可能不太一樣，但是怎麼樣讓學校午餐讓孩子吃得更好，這個目標應該是沒有改變，當然過程當中……

主席：(蔡議員宗豪)

請給局長聲音。

教育局鄭局長新輝：

如果供應商不好，我們要落實記點的機制，甚至記滿3點我們就要落實在一定期限內不能讓他來招標，這個部分我接下來都會去檢討，我想……

主席：(蔡議員宗豪)

接下來請朱正軒議員發言。

朱議員正軒：

謝謝主席。局長，針對我們剛剛提到的公幼半班制這件事情，我還是希望可以調整，局長，我剛剛說的重點是偏鄉的地方通常會產生這種招生不足額的狀況，其實我們可以展現我們的教育價值，對於願意留在偏鄉養兒育女的年輕人，我們應該多給他們一點照顧，1個人力跟2個人力在備課上、在準備給小朋友的服務上，絕對會不一樣。局長，我們是不是能考慮一下?因為如果這個半班制是整個臺灣各縣市都這樣在做的，我覺得沒有關係，那可能就是一個大家的做法，但是目前這個做法好像比較罕見，有沒有機會可以來做調整?

教育局鄭局長新輝：

我想這個部分是依照幼照法的規定，本來幼兒園就是按照師生比，教育部的補助款也是用這個來計算，所以在這種情況之下，我們當然是用這樣的方式來核定，因為補助的部分……

朱議員正軒：

但這個是最低標準，其實我們可以做得更好，對不對?

教育局鄭局長新輝：

當然大家都希望是更好，但是也要考量到裁員的問題，那當然我們要考量到如果只有一個，那沒有辦法，但是如果補助有2個……

朱議員正軒：

可是剛剛局長有講到一個重點，2歲的部分，我們不足額的地方只要願意招收2歲幼童……

教育局鄭局長新輝：

如果他們有往下招收的話，我們也可以一併納入來算。

朱議員正軒：

而且2歲的師生比在計算的時候，是會更有機會把這個半班的問題解決掉。

教育局鄭局長新輝：

所以我們來研究看看有沒有一個……

朱議員正軒：

其實我們距離開學還有幾個月時間，有沒有機會檢討一下?針對 2 歲的部分，若是不足額我們就將 2 歲幼童招收進來。

教育局鄭局長新輝：

其實我更關心的是他們到底面臨什麼問題?那這些問題應該怎麼來協助解決?

朱議員正軒：

其實這是雞生蛋、蛋生雞的問題，我們越是這樣子只用半班的師資的話，家長越會把小朋友送到準公幼裡面，我們越是把公幼做出人數的時候，其實越有機會讓大家知道公幼將幼童照顧得非常好，就越有機會將幼童送到我們的公幼裡面，像現在公幼拼命的在招生，可是我們後勤如果沒有給他補給上去的話，其實他招生上會遇到更大的困難。

教育局鄭局長新輝：

我們再來研究。

朱議員正軒：

局長，我知道你在這邊可能很難直接回答，但是我希望特幼教育科這邊要勇敢做夢，就是在法律的最低標準上，我們要繼續往上把它做得更好，局長，半班制的部分再拜託。

再來是我們學校的規模統計，其實 6 班以下的學校我們會逐年增加，因為少子化的問題，為什麼要討論 6 班以下的問題呢?其實這跟我們的輔導老師有關係，輔導老師今年因為班級數減少的關係有幾間學校會超額，校長知道嗎?。

教育局學輔校安科陳科長宗暘：

在國小的部分，有 2 位。

朱議員正軒：

2 位，分別是在下營跟東山。

教育局學輔校安科陳科長宗暘：

對。

朱議員正軒：

那這樣子的話，我們現在要跟教育局建議的是，其實我們到 120 年也就是 2031 年的時候，只要有一班就必須要編制一位輔導老師，那目前距離 2031 年其實也不過就幾年的時間，我們輔導老師若是頻繁的超額、頻繁的變動，到時候到了 2031 年又要再把輔導老師調回的話，這樣來來去去其實會造成現場蠻大的困擾。那既然我們教育部有這樣一個逐年將編制人員提升的規劃，我們現在有一個解套的方式，你們現在一定會說因為班級數少於 7 班，所以現在一定要把老師超額出去，可是其實我們的法規是有講到少子化造成學校縮編，班級數不足的問題，那我們是有一個法源依據可以解套的，就是幼照法第 17 條第 8 款提到，我們學校裡面如果有附設幼兒園的話，可以把幼兒園一併納入做班級數的計算，這樣子算完了以後，今年我們下營跟東山兩間學校的輔導老師被超額的問題就可以解決了，那為什麼現在要提這問題?因為你們今年把他超額掉了以後，2031 年一樣要再找一個輔導老師回來，那為什麼不要用這個法源依據，這是有法源的，我們直接讓輔導老師有辦法留在原學校服務，輔導老師要照顧的學生是特別需要用心、悉心的去了解每個學生、每個個案的情況，我們是不是有辦法讓輔導老師可以安穩的在這間學校繼續服務?

教育局學輔校安科陳科長宗暘：